

1006643-64.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Extravio de bagagem

Magistrado: Pedro Paulo Maillet Preuss

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... após devolvida a mala, de avarias ou furto de pertence, assim como a negativa das requeridas em proceder eventual indenização pelo ocorrido, o que, no mínimo, torna inoportuna a distribuição da presente demanda.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a vencida nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo - SP - cep 03085-000

1006643-64.2022.8.26.0008 - lauda

CONCLUSÃO

Em 14 de dezembro de 2022

Faço estes autos conclusos ao(à)

MM(a.). Juiz(a) de Direito

Dr(a). Pedro Paulo Maillet Preuss

Eu, , Ana Paula Andrade da Silva, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1006643-64.2022.8.26.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Adriana Leal da Silva

Requerido:

Iberia Linea Areas de Espanha Sa e outro

Vistos.

Trata-se de ação de indenização.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.

Fica dispensada a realização da audiência de instrução e julgamento, passando ao julgamento antecipado da lide, em razão de não haver a necessidade de produção de outras provas, com fundamento no art. 355, inciso I do CPC.

Imperioso destacar, de proêmio, que o benefício da assistência judiciária gratuita, como concebido, é a catraca livre. Uma lei que acredita na honestidade da declaração do cidadão brasileiro, como se sueco ele fosse.

"Conta-se a respeito de um brasileiro que há alguns anos, entrou numa estação de metrô em Estocolmo, capital da Suécia. Ele notou que havia, entre muitas catracas normais e comuns, uma de passagem grátis livre. Então questionou à vendedora de bilhetes o porquê daquela catraca permanentemente liberada, sem nenhuma segurança por perto. Ela, então, explicou que aquela era destinada às pessoas que, por

qualquer motivo, não tivessem dinheiro para o bilhete da passagem. Com sua mente incrédula, acostumada ao jeito brasileiro de pensar, não conteve a pergunta, que para ele era óbvia: - E se a pessoa tiver dinheiro, mas simplesmente não quiser pagar? -A vendedora, espremeu seus olhos límpidos azuis, num sorriso de pureza constrangedora: - Mas por que ela faria isso? Sem resposta, ele pagou o bilhete e passou pela catraca, seguido de uma multidão que também havia pago por seus bilhetes... A catraca livre continuou vazia. A honestidade é um dos valores mais libertadores que um povo pode ter. A sociedade que a tem naturalmente certamente está num patamar de desenvolvimento superior. Cultive este valor e o transmita a seus filhos, mesmo sem esperar o mesmo da sociedade."

Assim, intentando a autora em recorrer, deverá submeter-se às regras de preparo e sucumbimento, inclusive para que o recurso não se revista de caráter panacéico ou meramente argentário que lhe seriam impressos na hipótese de se socorrer da gratuidade para outros fins.

Repilo, todavia, a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela correquerida TAM Linhas Aereas S/A.

A requerida participou ativamente do transporte da passageira, cobrindo parte do curso Brasil x Espanha, não podendo, desta feita, isentar-se de sua responsabilidade como transportadora e se furtar de uma eventual participação dos atos e fatos acontecidos durante o trajeto.

Sobre o tema, vale aqui ilustrarmos:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.

Tratando-se de voo compartilhado por várias companhias aéreas, todas são solidariamente responsáveis pelos danos sofridos pelos usuários. Preliminar rejeitada. INDENIZAÇÃO. Impedimento de embarque sob o fundamento de cancelamento do voo de um dos trechos da viagem. Convenção de Montreal que não exclui a possibilidade de indenizar os passageiros por dano moral. Indenização devida.

"Quantum" indenizatório originalmente fixado em R\$-5.000,00 que não comporta a redução pretendida. Dano material comprovado (R\$ 3.384,29). Indenização fixada em valor inferior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Montreal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO" (Apelação Cível nº 1137956-03.2021.8.26.0100, rel Desembargador Afonso Bráz, julgado em 15/09/2022 - TJSP). (Grifo nosso)

Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, suscitada pela correquerida Iberia Linea Aereas de Espanha S/A.

De acordo com o Código de Processo Civil, em seu artigo 18: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

A autora assevera ser jogadora, convidada a participar da seleção brasileira de futebol e, por isso, efetua frequentemente diversas viagens internacionais. No dia 03/04/2022, às 23:30 horas, partiu de São Paulo com destino à Madrid, chegando em referida cidade no dia subsequente, às 14:30 horas. Contudo, assevera, ter havido contratempo com sua bagagem que, em um primeiro momento foi extraviada e, quando recuperada, apresentou avarias e violação, tendo então se dado conta de que seu perfume Dolce & Gabbana light blue fora furtado.

Em contrapartida, temos que a bagagem não se encontrava em nome da autora, mas sim em nome de sua companheira de equipe Tamires Cássia Dias de Britto. Aliás, a reclamação pelo extravio da mala também se encontra em nome de Tamires, conforme se depreende do documento às fls. 24/25 dos autos. O único documento que comprova que fizeram parte do mesmo voo foi trazido em réplica, à fl. 203, mas nada, contudo, aponta, justifica ou arrazoa uma eventual troca de bagagem, o que deveria, esclareça-se desde logo, ser demonstrado pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

E mesmo que assim não fosse, anote-se a precariedade do conjunto propatório trazido pela requerente, não havendo comprovação de reclamo às requeridas, após devolvida a mala, de avarias ou furto de pertence, assim como a negativa das requeridas em proceder eventual indenização pelo ocorrido, o que, no mínimo, torna inoportuna a

distribuição da presente demanda.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a vencida nas verbas da sucumbência nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

a) o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias úteis;

b) Em caso de recurso, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, deverá ser comprovado o recolhimento, sob pena de deserção:

b.1) da taxa judiciária de ingresso no importe de 1% sobre o valor ATUALIZADO da causa (observado o valor mínimo de 5 UFESPs); somada a

b.2) da taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor ATUALIZADO fixado na sentença ou, se não houver condenação, 4% sobre o valor ATUALIZADO da causa (em ambos os casos observado o valor mínimo de 5 UFESPs).

O recolhimento da soma das parcelas "b.1" e "b.2" deverá ser feito em guia DARE-SP, código 230-6

b.3) além das despesas processuais atualizadas referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/carta AR unipaginada - guia do F.E.D.T.J. - código 120-1; diligências de Oficial de Justiça - guia GRD; expedição de carta precatória - guia DARE - código 233-1; taxas para pesquisas nos sistemas conveniados, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD - guia do F.E.D.T.J. - código 434-1); entre outras, nos termos do Comunicado CG nº 1530/2021 e 489/2022.

b.4) Caso haja mídia eletrônica juntada no processo (CD/DVD/pendrive), deverá ser recolhida também a taxa relativa às despesas de porte de remessa e retorno por volume = R\$ 43,00 (guia F.E.D.T.J., código 110-4);

Dispensada a indicação e publicação do preparo, o recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores, nos termos dos Comunicados CG nº 916/16 e nº 489/2022.

c) efetuado o pagamento voluntário mediante depósito judicial, fica desde já deferida a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do credor, devendo ser indicada a forma pretendida para levantamento ou transferência, o que será certificado no processo após a sua efetivação;

d) Após o trânsito em julgado, as partes terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para retirar os documentos originais juntados no decorrer do processo, assim como mídias (CD/DVD/pendrive), sob pena de inutilização.

e) Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA